

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 293/2541 นาง จันดา ใจ ดี โดย นาย ละ มูล ใจ ดี
ผู้ เข้า เป็น

คู่ความ แทน กับพวก

นาง จอม กอง หมอก

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138

ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลที่ใกล้เคียงประนีประนอมยอมความกัน ซึ่งจำเลยแถลงไว้ว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นของ ล. บิดาจำเลยและโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ต่อมาล. ละทิ้งร้าง จำเลยได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์เรื่อยมาจำเลยเคยจะแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งห้า ไร่ เนื่องจากเห็นแก่มารดา คำแถลงของจำเลยมิได้เกิดการถูกบังคับขู่เข็ญหรือหลอกลวงหากแต่จำเลยได้กระทำโดยสมัครใจ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นได้

โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นภรรยาของนายหล้า ใจดี มีบุตรด้วยกัน 9 คน รวมทั้งโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 และจำเลย ระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยาโจทก์ที่ 1 และนายหล้ามีที่ดินจากการทำมาหาได้ 2 แปลง แปลงแรกเป็นที่ดินมือเปล่า เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ แปลงที่สองเป็นที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ซึ่งจำเลยแบ่งขายไปคงเหลือประมาณ 17 ไร่ ต่อมานายหล้าถึงแก่

ความตาย โจทก์ที่ 1 และบุตรทุกคนรวมทั้งโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 และจำเลยได้ช่วยกัน
ทำนาในที่ดินแปลงเนื้อที่ 50 ไร่และปลูกบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินแปลงเนื้อที่ 1 ไร่ โดย
มิได้มีการแบ่งปันมรดกของนายหล้าเมื่อประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา โจทก์ทั้งห้าและบุตร
คนอื่นของโจทก์ที่ 1 ตกลงให้จำเลยอาศัยทำนาและปลูกบ้านอยู่บนที่ดินดังกล่าวเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2534 โจทก์ทั้งห้าแจ้งให้จำเลยแบ่งที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่
โจทก์ทั้งห้าและบุตรคนอื่นของโจทก์ที่ 1 แต่จำเลยไม่ยินยอมขอให้บังคับจำเลยแบ่ง
ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ 1 แปลงละกึ่งหนึ่ง และแบ่งให้แก่โจทก์ทั้ง
ห้าคนละ 1 ใน 10 ส่วน ของที่ดินแต่ละแปลงที่เหลือหากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำ
ที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน

จำเลยให้การว่า ที่ดินทั้งสองแปลงตามฟ้องไม่ใช่ที่ดินของนายหล้า ขอให้
ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรม นายละมูล ใจดีโจทก์ที่ 5 ซึ่งเป็น
ทายาทของโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินมือเปล่าเนื้อที่ 1 ไร่และที่ดินตามแบบแจ้ง
การครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 5 เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ให้แก่โจทก์ที่
1 แปลงละกึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งห้าคนละ 1 ใน 10 ส่วน ของแต่ละ
แปลง สำหรับโจทก์ที่ 1 ไม่เกิน 2 งาน 20 ตารางวา ของที่ดินแปลงแรก และไม่เกิน
9 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ของที่ดินแปลงที่สอง ส่วนโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ไม่เกินคนละ
20 ตารางวา ของที่ดินแปลงแรกและไม่เกินคนละ 3 งาน 40 ตารางวา ของที่ดิน
แปลงที่สอง หากแบ่งไม่ได้ให้ขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายหล้า ใจดี กับโจทก์ที่ 1 เป็นสามี ภรรยา กันโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยอยู่กินร่วมกันมาก่อนปี 2477 มีบุตรร่วมกัน 9 คนรวมทั้งโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 และจำเลยด้วย เดิมนายหล้ากับโจทก์ที่ 1 และบุตรทุกคนมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาย้ายมาอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภอธัญบุรี จังหวัดสระแก้ว นายหล้า ถึงแก่กรรม ไปประมาณ 35 ปีแล้ว ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ หนองไทร อำเภอธัญบุรี จังหวัดสระแก้ว ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นทรัพย์สินที่นายหล้ากับโจทก์ที่ 1 ได้มาระหว่างเป็นสามี ภรรยา กันหรือเป็นทรัพย์สินของจำเลย พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ มีโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกับจำเลยโดยโจทก์ที่ 1 เป็นมารดาจำเลย ส่วนโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 เป็นน้องของจำเลยต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า นายหล้าซื้อที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมาในระหว่างอยู่กินเป็นสามีภรรยากับโจทก์ที่ 1 หลังจาก นายหล้าถึงแก่กรรมโจทก์ที่ 1 และบุตรทุกคนยอมให้จำเลยเข้าทำประโยชน์ตามคำ เบิกความของพยานโจทก์ซึ่งมีทั้งมารดาและน้องของจำเลย ไม่มีข้อหาระวางสงสัย ว่า จะร่วมกันปรักปรำใส่ร้ายจำเลยเพื่อนำที่ดินพิพาทจากจำเลยซึ่งเป็นญาติพี่น้อง ที่ใกล้ชิดมาก พยานโจทก์นอกจากพยานบุคคลดังกล่าวแล้วยังมีพยานเอกสารคือ ทะเบียนการครอบครองที่ดินตามเอกสารหมาย จ.2 และแบบแจ้งการครอบครอง ที่ดินตามเอกสารหมาย จ.4 โดยเอกสารหมาย จ.2 ระบุว่า ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ นายหล้า ได้แจ้งการครอบครองไว้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2498 ที่ดินเนื้อที่ 50 ไร่ นายหล้าได้ แจ้งการครอบครองไว้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2498 ส่วนเอกสารหมาย จ.4 ระบุว่า เมื่อ

วันที่ 3 มกราคม 2498 นายหล้าได้แจ้งการครอบครองที่ดินจำนวน 50 ไร่ ไร่
เอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารราชการจำเลยมิได้นำสืบว่าไม่ถูกต้องอย่างไร
จึงรับฟังได้ว่านายหล้าได้แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าวไว้รวม 2 แปลง จริงจึงนำ
เชื่อตามที่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 5 เบิกความว่าที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นที่ดินที่นายหล้า
ได้มาระหวางอยู่กินเป็นสามีภรรยา กับโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 จึงมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่
ครึ่งหนึ่ง สำหรับส่วนของนายหล้าเมื่อนายหล้าถึงแก่กรรมย่อมตกเป็นมรดกแก่
ทายาท ที่จำเลยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยและเป็นที่ดินคนละแปลงกับที่นาย
หล้าแจ้งการครอบครองไว้ นั้น ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2536 ที่จำเลยแถลงไว้ว่า ที่ดินพิพาทแปลงดังกล่าวเดิมเป็นของนายหล้า
บิดาจำเลยและโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ต่อมานายหล้าละทิ้งร้างจำเลยได้เข้าครอบครองและ
ทำประโยชน์เรื่อยมา จำเลยเคยจะแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งห้า ไร่ เนื่องจากเห็นแก่
มารดา ตามคำแถลงของจำเลยดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่แปลงเดียวกับ
ที่ดินที่นายหล้าได้มาระหวางอยู่กินเป็นสามีภรรยา กับโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นแปลงเดียว
กับที่ดินพิพาทตามฟ้อง ที่จำเลยอ้างว่าการแถลงดังกล่าว จำเลยแถลงเพราะมีการ
ไต่ถามเพื่อจะประนีประนอมยอมความกันจึงต้องยอมรับบางอย่างแม้จะไม่ถูกต้อง
แต่เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงรับฟังให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยไม่ได้ นั้น เห็นว่าคำแถลงของ
จำเลยมิได้เกิดการถูกบังคับขู่เข็ญหรือหลอกลวงแต่จำเลยกระทำโดยสมัครใจ จึงเป็น
ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าพยานของโจทก์ทั้งห้าเบิกความขัดกันจึง
รับฟังไม่ได้ นั้น เห็นว่าข้อแตกต่างดังกล่าวไม่ถึงกับเป็นข้อสาระสำคัญจนถึงกับรับฟัง
ไม่ได้ สรุปแล้วเห็นว่าพยานที่โจทก์ทั้งห้าสืบมีน้ำหนักน่าเชื่อมากกว่าพยานจำเลย

พิพากษายืน

(วิชา มั่นสกุล-มงคล สระฐาน-อภิศักดิ์ พรพรวิราภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ